

法定公文申請書

富宇大境（A2 區）區分所有權人獨立分割正式提案申請書 暨全體區權人連署同意書

依據《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項及第 31 條規定辦理

受文者	富宇大地社區管理委員會（主任委員 馬士傑 先生） 副本抄送：台中市龍井區公所、台中市政府住宅發展工程處
發文提案人	富宇大境（A2 區）全體 6 戶區分所有權人（簽名蓋章冊如第二頁）
法令依據	《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項（得獨立使用分別成立管委會）及第 31 條
受託召集人	_____ 先生 / 女士（全權代表本區 6 戶對外接洽、協商與簽收公文）

【主旨】

為落實權責相符與居住自治原則，富宇大境（A2 區）全體 6 戶區分所有權人謹依《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項規定，正式提請審議本區「**依法自富宇大地社區管理委員會獨立分割、成立富宇大境管理委員會及辦理專案資產移交清算案**」，並請列入下次管理委員會例行會議審議及排入下次區分所有權人會議正式決議，請查照。

【說明】**一、法定獨立要件充分且明確：**

按《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項明定：「多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈.....如各該區得獨立使用且能分別成立管理委員會者，得經各該區區分所有權人會議決議後，分別成立管理委員會。」本區（A2 大境共 6 戶透天別墅，門牌為台中市沙鹿區龍社路 595、597、599、601、603、605 號）之基地臨接公有計畫道路龍社路，出入交通完全獨立，絕不途經富宇大地內部 628 巷或 642 巷等私設巷道，符合得各自獨立使用之法定要件。

二、生活機能自理，無公設依賴性：

本區 6 戶透天生活廢棄物，現今均由住戶於門前直接等候台中市環保局公有垃圾車定時清運（完全免費）；本區住戶未曾使用、未來亦完全自願放棄使用富宇大地社區內部之收費垃圾子母車及環保室，在物理上與管理上均無任何「不可分之共用設施」，無公設牽絆阻礙。

三、專款定存單獨立卷，產權清晰：

查富宇大地管委會於 115 年 5 月例會決議及 9 月例會財務報告載明，台中市政府核退之公共基金中，「A2 大境區定存單」金額為新台幣 220,231 元整，本屬專款專案保管；連同起造人富宇建設於 115 年 5 月 5 日移交之交屋管理基金（每戶 1 萬元，大境 6 戶共 60,000 元整），資產邊界涇渭分明，分割作業完全不影響富宇大地其餘 235 戶原有逾 760 萬元之公共基金與營運大盤。

【辦法】

一、提案審議排案：請富宇大地社區管理委員會於收受本申請書後，依權責列入最近一次管委會例行會議審議，並排入下次「六區全體區分所有權人會議」正式投票表決。

二、資產移交準備：建請財務委員會先期核算 A2 大境定存單（NT\$ 220,231 元加計孳息）與交屋基金（NT\$ 60,000 元）之分割清算協議書草案。

三、報備變更協力：經大會決議通過後，雙方備齊會議記錄與修訂後規約，共同向主管機關（台中市龍井區公所）辦理報備戶數變更與富宇大境獨立管委會成立備查。

富宇大境（A2 區）全體 6 戶區分所有權人連署立案簽章冊

立連署同意書人確認已審閱上述申請書內容及所附可行性研究報告，特此親筆簽署並蓋章，確認百分之百全數同意本區獨立分割案，並授權召集人辦理全般公務程序：

戶號門牌	區權人姓名	身分證字號	聯絡電話	親筆簽名	印鑑蓋章 / 日期
龍社路 595 號					
龍社路 597 號					
龍社路 599 號					
龍社路 601 號					
龍社路 603 號					
龍社路 605 號					

【全體區權人共同委任授權條款】

本連署人等謹此共同推派並全權委託 _____ 先生 / 女士 代表本區 6 戶區權人，全權向富宇大地社區管理委員會提出本提案申請書、出席協商會議、確認資產清算明細，並向台中市龍井區公所辦理獨立管委會備查相關事宜。

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日

【檢附附件】

- 附件一：《富宇大境社區管理委員會法定獨立分割可行性研究與實務推進執行報告書》（全本乙份）
- 附件二：富宇大地全區地籍圖及建築物使用執照影本（標註 A2 大境臨龍社路獨立出入）
- 附件三：富宇大地 115 年 5 月與 9 月例行會議記錄及新光銀行定存財報（載明 A2 定存單 \$220,231 元）
- 附件四：《富宇大境共用設施無依賴切結與生活垃圾自行清運承諾書》